江苏省第十届人民代表大会常务委员会
公　　告

第 101 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的决定》已由江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议于 2005 年 7 月 29 日通过，现予公布，自 2005 年 11 月 1 日起施行。

2005 年 8 月 2 日

江苏省人民代表大会常务委员会关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的决定

（2005 年 7 月 29 日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）

为了使出生人口性别比保持在正常范围以内，促进人口与经济、社会的协调发展，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中华人民共和国母婴保健法》等法律、行政法规，结合本省实际，作出如下决定：

一、保持出生人口性别比基本平衡是地方各级人民政府的一项重要职责。县级以上地方人民政府应当将出生人口性别比失衡问题的治理与预防工作纳入人口发展规划，实行目标管理责任制。

地方各级人民政府应当采取措施，奖励实行计划生育的家庭，开展关爱女孩等活动，扶持农村独生女孩户，建立和完善城乡社会保障制度，促进出生人口性别比平衡。

二、县级以上人口和计划生育行政部门在同级人民政府的领导下负责对出生人口性别比失衡问题治理的组织实施工作。

县级以上人口和计划生育、卫生、食品药品监督管理行政部门应当制定有关胎儿性别鉴定的超声技术及染色体检测设备与技术、人工终止妊娠手术、孕情检查以及人工终止妊娠药品的销售与使用等管理制度，及时通报有关信息，加强对胎儿性别鉴定和人工终止妊娠行为的监督管理。

县级以上教育、公安、民政、劳动和社会保障、农业等行政部门应当按照各自职责，协同做好出生人口性别比失衡问题的综合治理和预防工作。

三、禁止任何机构和个人使用超声诊断或者染色体检测等技术进行非医学需要的胎儿性别鉴定。

任何机构和个人不得擅自开展医学需要的胎儿性别鉴定。实施医学需要的胎儿性别鉴定的医疗、保健机构，由省卫生行政部门指定，向社会公布，并通报同级人口和计划生育行政部门。

夫妻一方或者双方经县级以上医疗、保健机构诊断患有遗传性疾病，怀疑胎儿可能患有伴性遗传性疾病需要进行胎儿性别鉴定的，应当在省卫生行政部门指定的医疗、保健机构进行。

实施医学需要的胎儿性别鉴定应当经鉴定实施机构三名以上的专家集体审核同意，由具有执业资格的人员按照国家规定的技术操作规范进行。经诊断，确需终止妊娠的，由鉴定实施机构为其出具医学诊断意见书，并通报当事人户籍所在地或者居住地县级人口和计划生育行政部门。

四、禁止任何机构和个人进行非医学需要的选择性别的人工终止妊娠。

禁止组织、介绍妊娠妇女进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者非医学需要的选择性别的人工终止妊娠。

五、经县级以上医疗、保健机构产前诊断，有下列情形之一的，凭有相应资格的医疗、保健机构出具的医学诊断意见书，可以人工终止妊娠：

（一）胎儿患有严重遗传性疾病的；

（二）胎儿有严重缺陷的；

（三）患严重疾病继续妊娠可能危及孕妇生命安全或者严重危害孕妇健康的。

有前款第（三）项情形需要紧急人工终止妊娠的，实施人工终止妊娠手术的机构可以根据诊断结果及时实施手术，并在手术后十日内向其所在地县级人口和计划生育行政部门报告。

六、符合法定生育条件妊娠十四周以上的妇女，非因医学需要，不得选择性别人工终止妊娠；对非选择性别需要人工终止妊娠的，采取出具证明的管理措施，具体办法由省人民政府依法规定。

人口和计划生育行政部门和施术机构应当依法保护当事人的隐私。

七、未经卫生或者人口和计划生育行政部门批准，任何机构和个人不得开展人工终止妊娠手术。

妊娠十四周以上妇女的人工终止妊娠，由取得《医疗机构执业许可证》或者《计划生育技术服务机构执业许可证》的医疗、保健机构或者计划生育技术服务机构在获准开展的业务项目范围内施行。施术机构应当查验其医学诊断意见书或者相关证明，逐人逐项做好手术登记，并将医学诊断意见书或者证明复印件同手术病志一并存档，每半年将施行人工终止妊娠手术情况统计表填报所在地县级卫生行政部门，并同时抄报同级人口和计划生育行政部门。

八、开展接生的医疗、保健机构应当建立接生登记制度。县级以上卫生行政部门应当每半年向同级人口和计划生育行政部门通报新生儿总数和性别比情况。

禁止谎报、瞒报新生儿死亡。新生儿在医疗、保健机构死亡的，医疗、保健机构应当及时出具死亡证明，并于出证后三十日内通报其户籍所在地县级人口和计划生育行政部门；新生儿在医疗、保健机构以外地点死亡的，其父母应当在新生儿死亡后三十日内向乡（镇）人民政府、街道办事处报告；必要时，乡（镇）人民政府、街道办事处予以核查，当事人应当予以配合并提供相关证据。乡（镇）人民政府、街道办事处在接到报告后三十日内通报其所在地县级人口和计划生育行政部门。

九、禁止药品生产、经营企业将人工终止妊娠药品销售给未经批准施行人工终止妊娠手术的单位和个人；禁止药品零售企业销售人工终止妊娠的药品。

施行人工终止妊娠手术的机构应当从具有《药品生产许可证》的生产企业或者《药品经营许可证》的药品批发企业购进人工终止妊娠的药品。药品的生产、批发企业销售人工终止妊娠药品

时，应当核查购药者的资格证明，并有完整的购销记录。

施行人工终止妊娠手术的机构购进人工终止妊娠的药品，应当建立真实、完整的药品购进记录和药品保管制度，应当为妊娠十四周以上使用人工终止妊娠药品者建立完整的档案。档案应当包括人工终止妊娠药品的通用名称、批号、用药者姓名和身份证号、使用量及有资格的医疗、保健机构出具的医疗诊断意见书或者有关证明等内容。

人工终止妊娠药品目录由省卫生行政部门会同省食品药品监督管理部门确定、公布。

十、报刊、广播电视、网络等媒体应当倡导男女平等和关爱女孩等社会风尚，做好保持出生人口性别比基本平衡等方面内容的公益宣传。

十一、使用具有鉴定胎儿性别功能的设备、使用人工终止妊娠药物和开展人工终止妊娠手术业务的机构，应当建立健全相关管理制度，加强对有关工作人员的法制教育和职业道德教育，并应当在相关场所设置禁止非医学需要鉴定胎儿性别和非医学需要选择性别人工终止妊娠的醒目标识。

十二、鼓励公民、法人和其他组织举报非医学需要鉴定胎儿性别、非医学需要选择性别的人工终止妊娠手术、非法销售或者机构非法使用人工终止妊娠药品的行为，受理举报的部门应当及时查处并对举报者予以保密。举报内容经查证属实的，所在地县级人民政府应当及时给予举报人一万元以上奖励。奖励资金由同级财政予以保障。

十三、违反本决定，为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者非医学需要的选择性别人工终止妊娠手术的，由县级以上卫生或者人口和计划生育行政部门依据职权责令改正，给予警告，没收违法所得；违法所得一万元以上的，处以违法所得二倍以上六倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处以一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，由原发证部门吊销执业证书。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

医疗、保健机构和计划生育技术服务机构的工作人员违反本决定，进行非医学需要的胎儿性别鉴定、施行选择性别人工终止妊娠手术的，由单位或者上级主管部门依法给予行政处分。

十四、违反本决定，药品生产、经营企业将人工终止妊娠药品销售给未经批准施行人工终止妊娠手术的单位和个人、药品零售企业销售人工终止妊娠药品的，由食品药品监督管理部门责令改正、给予警告、没收违法所得，并处以五千元以上三万元以下罚款；情节严重的，由原发证部门吊销其生产或者经营许可证。

十五、违反本决定，组织、介绍妊娠妇女进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者非医学需要选择性别的人工终止妊娠手术的，由县级以上人口和计划生育行政部门没收违法所得，并处以二万元以上三万元以下罚款；属国家工作人员的，还应当由其所在单位或者主管部门给予行政处分。

十六、医疗、保健机构和计划生育技术服务机构的工作人员违反本决定，对妊娠十四周以上的妊娠妇女施行人工终止妊娠手术未查验、登记和保存有关医学诊断意见书或者证明，以及作虚假手术记录的，由上级主管部门责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

十七、违反本决定，批准施行人工终止妊娠手术的机构从不具有《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的单位购进人工终止妊娠药品的，由县级以上食品药品监督管理部门依照《中华人民共和国药品管理法》第八十条的规定给予处罚。

施行人工终止妊娠手术的机构未建立真实、完整的药品购进记录，未为十四周以上人工终止妊娠药品的使用者建立完整档案的，由县级以上有关主管部门责令改正、给予警告。拒不改正的，处以五千元以上二万元以下罚款。

十八、人口和计划生育、卫生、食品药品监督管理等行政部门工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、收受贿赂的，由其所在单位或者主管部门给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十九、本决定自2005年11月1日起施行。

关于《江苏省人大常委会关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的决定（草案）》的说明

——2005年3月29日在省十届人大常委会第十五次会议上

省人大常委会教科文卫委员会主任　潘宗白

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受主任会议的委托就《江苏省人大常委会关于禁止非医学需要胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的决定（草案）》作如下说明：

一、关于制定这项决定的必要性与紧迫性

胡锦涛总书记在去年中央人口资源环境工作座谈会上指出，人口和计划生育工作要集中抓好三件大事，其中之一就是要高度重视出生人口性别比升高的问题，开展必要的专项治理活动。他指出第五次全国人口普查的数据表明，我国出生人口性别比已达116：100，人口性别比是有其内在规律的，如果出生人口性别比长期失调，将会造成严重的社会问题。他强调要采取一切行之有效的措施，力争经过三至五年努力，使出生人口性别比升高的势头得到遏制。

我省人口与计划生育工作在各级党委的高度重视和全省人民的共同努力下，取得了显著成绩，持续保持了低生育水平。但是近年来我省出生人口性别比连续出现偏离正常值的迹象。据资料显示，“五普”当年（2000年）0岁组性别比已达116.73：100，高于全国平均水平。比“三普”当年的107.67：100和“四普”当年的114.40：100有了明显升高。出生人口中一孩的性别比为112.2：100，二孩的性别比为196.94：100，三孩的性别比为268.2：100，四孩的性别比为347.62：100。可见孩数越多，性别比失衡越严重。从地区上看，全省13个省辖市中仅有南通、镇江保持在正常范围内（低于107：100），其余11个市均高于正常值，其中有三个市分别达到143.66：100、127.15：100、124.08：100。在110个县（区）中有86个县（区）都偏离正常范围，占78.18%，在0－9岁组累计男孩比女孩多716715人，男女性别比为120.74：100。许多地方还反映，近几年这种状况有继续攀升的趋势，特别是出生二孩的性别比更高。据省计生委统计，“五普”以后的三年中，我省苏北五市出生人口性别比又有明显升高，其中四个市均已超过120：100。苏北38个县（区）中，有31个县（区）出生人口性别比有明显升高，其中有21个县（区）出生人口性别比已超过120：100，最高的县（区）已达到174：100。近几年我省出生人口性别比失衡已从农村逐步扩大蔓延至城市，镇的情况特别严重。专家们认为，人类出生婴儿性别比有其自然规律，而目前这种严重失衡状况的形成，绝大多数是人为因素造成，是人工干预的结果。出生人口性别比升高如不予以控制，将导致社会人口性别结构的不平衡，影响人口与经济、